

한국도로교통공단 감사

통 보

제 목 기타소득 지급 시 세금 부과 최소 기준금액 미적용

소 관 부 서 강원교통방송 방송지원국

조 치 부 서 강원교통방송 방송지원국, 편성제작국

내 용

1. 업무 개요

강원교통방송은 양질의 방송 제작을 위해 방송제작 참여자에게 매월 단위로 방송제작비를 지급하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「소득세법」 제84조(기타소득의 과세최저한) 및 「소득세법 시행령」 제87조(기타소득의 필요경비계산)에 따라 원천징수의무자가 기타소득을 지급할 때에는 기타소득금액에 원천징수세율([표 1])을 적용하여 계산한 소득세를 징수하되, 기타소득금액*이 건당 5만원 이하인 경우에는 과세하지 않아야 한다.

* 기타소득금액 : 총수입금액 - 필요경비(인적용역을 일시적으로 제공하고 지급받는 대가는 60%)

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 방송지원국은 용역을 일시적으로 제공한 참여자에게 지급하는 기타소득이 5만원 이하인 경우에도 일괄적으로 소득세를 원천징수하고 있다. 이는 납세 의무가 없는 사람에게 불필요한 세 부담을 지우는 것으로, 행정상 과잉행위로 볼 여지가 있다.

관계부서 의견 방송지원국·편성제작국은 감사결과에 이견이 없으며 관련 법에 맞게 처리하겠다는 의견을 제시했다.

조치할 사항 방송지원국장·편성제작국장은 관련법을 준수할 수 있도록 제작비 지급에 만전을 기해주시기 바랍니다.(통보)